



PUTUSAN

Nomor 35/PDT/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

IREINA DESSY SISWATI, tempat / tanggal lahir, Surabaya 29 Desember 1983, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Adonis Samad Gang Damai Sejahtera Perumahan Griya Taman Asri Blok C 2 No.09 RT.007/RW.XIII, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **Penggugat** ;

Lawan :

1. UDIN, dahulu beralamat di Jalan Ratu Zaleha I RT.007/RW.XV, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, sekarang sudah tidak diketahui lagi, alamatnya yang jelas akan tetapi masih berada dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Tergugat** ;

2. WALIKOTA PALANGKARAYA, beralamat di Jl. Cilik Riwut Km. 5,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini Fairid Naparin, selaku Walikota Palangkaraya memberikan kuasa kepada Mahdi Suryanto, S.H., M.H dkk, PNS pada Kantor Walikota Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 35/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 27 September 2023 No. 630/IX/2023/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula **Turut Tergugat I;**

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKARAYA,

beralamat di Jl. D.I Panjaitan No.10, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini Yono Cahyono, S.T., M.Si, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya memberikan kuasa kepada Maria Isabela, S.H., M.Si, dkk PNS dan PPNPN pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 14 November 2023 No. 732/XI/2023/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebag Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- telah membaca ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 35 / PDT/2024/PT PLK tanggal 13 mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
- Berkas perkara Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Plk, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 35/PDT/2024/PT PLK



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 3 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.290.000,00; (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya diucapkan pada tanggal 3 April 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga kecuali kepada Tergugat diberitahukan secara manual dengan panggilan Umum tanggal 18 april 2024 ,Pembanding tanggal 16 April 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 35/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya, masing-masing pada tanggal 24 April 2024 untuk Turut Terbanding I dan untuk Turut Terbanding II ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu putusan diucapkan pada tanggal 3 April 2024 dan permintaan banding diajukan pada tanggal 16 April 2024, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Palangka Raya tanggal 3 April 2024 Nomor : 164 /Pdt.G/2023/PN PLK

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat/Terbanding, Turut tergugat I dan Tergugat II untuk seluruh biaya dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding semula turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor : 35/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima, Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa hal itu telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dan putusan pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 164/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 3 April 2024 dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang; bahwa sesuai dengan bukti surat pembanding semula Penggugat yakni bukti P-3 yakni Surat Penyerahan Tanah atas nama Ireina Dessy Siswati, No. Register 593/73/KL- LK/Pem-IX/2022, tanggal 07 September 2022, terdapat surat pernyataan pemilik asal tanah yang ditandatangani oleh Roiyah, yang menyatakan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan/tumpang tindih/ada pemilik lain dengan bukti yang benar dan syah, saya (Roiyah) secara pribadi tanpa melibatkan pihak kedua, ketua RT.007/RW.XV atau pun pihak Kelurahan Langkai dan Kecamatan Pahandut akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dan penerbitan SPPT/Penyerahan/Hibah atas nama saya (Roiyah) dengan sendirinya tidak berlaku lagi;

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tinggi bukti surat tersebut adalah merupakan jaminan atas kebenaran kepemilikan atas tanah yang dibeli Pembanding semula penggugat dari orang yang bernama Roiyah;

Menimbang; bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu ketika Pembanding semula Penggugat hendak meningkatkan status tanah yang dibeli menjadi sertifikat dan ketika dilakukan pengukuran tanah maka ada surat yang terbit dari Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa terhadap tanah yang dimohonkan Pembanding semula Penggugat untuk memperoleh Sertifikat terindikasi tumpang tindih dengan SK Walikota Jalan Adonis Samad Kavling 74 atas nama Udin (semula Tergugat / Terbanding);

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 35/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka apa yang dinyatakan oleh Roiyah (penjual) dalam bukti Surat P-3 tidak benar sebab ada orang lain Bernama Udin (semula Tergugat/Terbanding) yang mengaku punya hak atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat membeli tanah dari orang Bernama Roiyah dan membuat surat pernyataan bahwa tidak ada orang lain yang berhak diatas tanah tersebut selain Roiyah dan kenyataannya ada orang Bernama Udin yang menyatakan berhak atas tanah tersebut dan menghalangi Pembanding semula penggugat untuk meningkatkan SPPT menjadi sertifikat maka dengan demikian Roiyah harus mempertanggung jawabkan kebenaran surat pernyataan tersebut secara hukum didepan Persidangan;

Menimbang bahwa agar Rohiyah sebagai penjual tanah dapat didengar keterangannya maka menurut hukum harus dihadirkan atau diikut sertakan sebagai Tergugat dipersidangan;

Menimbang oleh karena Rohiyah sebagai penjual tanah tidak diikut sertakan sebagai Tergugat maka menurut hukum Gugatan Penggugat adalah kurang Pihak;

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 35/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 164/Pdt.G/2023/PN.Plk tanggal 3 April 2024 yang dimohonkan banding
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 yang terdiri dari Diris Sinambela,SH., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H,MH, dan Didit Susilo Guntono, S.H,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 3 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ahmad Gazali, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DIDIK WURYANTO, SH.MH.

DIRIS SINAMBELA, SH

DIDIT SUSILO GUNTONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

AHMAD GAZALI, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 35/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. JumlahRp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor : 35/PDT/2024/PT PLK